# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

*RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de valorización de residuos orgánicos a biometano y fertilizantes orgánicos, ubicada en el término municipal de Santovenia del Esla (Zamora), promovido por «Biofertilizantes Santovenia del Esla, S.L.». Expte.: EIAO/2024/ZA/024.*

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Biofertilizantes Santovenia del Esla S.L., tiene por objeto la construcción de una planta de valorización de residuos no peligrosos y SANDACH de origen orgánico (agrícolas, ganaderos e industria agroalimentaria), para la producción de biometano, fertilizantes orgánicos y compost.

El proyecto se encuentra incluido entre los supuestos recogidos en el Anexo II, Grupo 9: «Otros proyectos», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concreto en el en el epígrafe b) «Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción», por su línea eléctrica en el Anexo II, Grupo 4. «Industria energética», b) « Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales

cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado», por lo que estaría sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada.

No obstante, el promotor, en virtud de lo establecido en el artículo 7.1 d) de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ha solicitado que el proyecto sea objeto de una evaluación de impacto ordinaria.

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de valorización de residuos orgánicos a biometano y fertilizantes orgánicos», ubicada en el término municipal de Santovenia del Esla (Zamora), promovido por Biofertilizantes Santovenia del Esla S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

*El Director General*
*de Política Ambiental,*
Fdo.: José Guirao Sola

## ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIOMETANO Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS», UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTOVENIA DEL ESLA (ZAMORA), PROMOVIDO POR BIOFERTILIZANTES SANTOVENIA DEL ESLA S.L. EXPTE.: EIAO/2024/ZA/024.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

| 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expediente N.º | EIAO/2024/ZA/024 | Promotor | BIOFERTILIZANTES SANTOVENIA DEL ESLA S.L. | | | | | |
| Domicilio social | Calle Estébanez Calderón 3-5, 2ª planta, 28020 Madrid. CIF: B55433262. | | | | | | | |
| Proyecto | Planta de valorización de residuos orgánicos a biometano y fertilizantes orgánicos. | | | | | | | |
| Descripción | Implantación de una planta de biogás mediante un proceso de digestión anaerobia a partir de la valorización de residuos no peligrosos y SANDACH de C2 y C3 (principalmente residuos agroganaderos, residuos de la industria agroalimentaria y residuos procedentes de explotaciones situadas en el entorno del proyecto-materia prima de proximidad) | | | Epígrafe Ley 21/2013 | Art. | Anexo | Grupo | |
| | | | | | 7.1 d) | II | 9 b)<br>4 b) | |
| Capacidad proyectada | 140.000 t/año de residuos orgánicos<br>28.225 t/año de material estructurante | | | Producción estimada de biometano | 8.805.281 $m^3$/año | | | |
| Superficie parcela | 122.574 $m^2$ | | | Superficie ocupada por las instalaciones | 51.253,5 $m^2$ | | | |
| Polígono | 1 | Parcela | 1335 | Referencia catastral | 49230A001013350000DD | | | |
| UTM X (m) | 276.211 | | UTM Y (m) | 4.637.488 | Huso | 30 | | |
| Municipio | Santovenia del Esla | | Provincia | Zamora | Código postal | 49750 | | |
| PLANTA FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO | | | | | | | | |
| Instalación de planta fotovoltaica de autoconsumo localizada en el extremo este de la parcela, aunque también se aprovecharán las cubiertas de algunas de las edificaciones proyectadas. | | | | | | | | |
| Módulos | 5.748 módulos de silicio monocristalino de 565 W. | | | Potencia pico instalada | 3.248 kWp | | | |
| Superficie en cubierta | 11.604 $m^2$ | | | Superficie fija a suelo | 11.280 $m^2$ | | | |
| LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN | | | | | | | | |
| La línea eléctrica aérea discurrirá entre una futura subestación de maniobra y reparto (SMR) de 45 kV, ubicada en la parcela con referencia catastral: 49029A001005170000BM, y una subestación 45/0,42 kV localizada en la esquina suroeste de la planta de biogás. | | | | | | | | |
| Longitud total | 5,11 km | Tensión nominal | 45 kV | Tipo de línea | aérea | | | |
| n.º apoyos | 34 | Municipios por los que discurre | Santovenia del Esla y Bretó. | | | | | |
| GASODUCTO | | | | | | | | |
| Inyección | Gasoducto existente Zamora – Benavente -León | | | Conexión | En la propia parcela de la planta. | | | |

Balance de materia:

| *ENTRADA* | *Capacidad anual* | | *SALIDA* | *Cantidad anual* |
|---|---|---|---|---|
| | *Año 1 (t/año)* | *Resto años (t/año)* | | |
| No SANDACH | 44.755 | 44.755 | Biogás (producto intermedio) | 16.964.628 $m^3$/año |
| SANDACH CAT 2 | 86.620 | 86.620 | Biometano | 8.805.281 $m^3$/año |
| SANDACH CAT 3 | 8.625 | 8.625 | Compost peletizado | 18.578 t/año |
| TOTAL | 140.000 | 140.000 | Efluente final depurado | 29.863 t/año |
| Estructurante (restos de poda/ otros) | 57.484 | 28.225 | Fertilizante líquido | 34.394 t/año |
| TOTAL | 197.484 | 168.225 | | |

| 1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES | | |
|---|---|---|
| Distancia a núcleo de población | A la parcela de la planta de biogás:<br>– Santovenia del Esla a 1,7 km.<br>– Bretó a 3,6 km. | A la línea eléctrica:<br>– Santovenia del Esla a 1,5 km.<br>– Bretó a 150 m. |
| Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies | | NO |
| Distancia a Espacios protegidos | A la parcela de la planta de biogás:<br>– Espacio Natural Protegido «Reserva Natural Lagunas de Villafáfila»: en torno a 2 km.<br>– ZEPA (ES0000004) «Lagunas de Villafáfila»: en torno a 2 Km.<br>– ZEC (ES4130079) «Riberas del Río Esla y Afluentes»: en torno a 4,8 km.<br>– ZEC (ES4190146) «Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila»: en torno a 4,8 km. | A la línea eléctrica:<br>– Espacio Natural Protegido «Reserva Natural Lagunas de Villafáfila»: en torno a 2,4 km.<br>– ZEPA (ES0000004) «Lagunas de Villafáfila»: en torno a 2,4 Km.<br>– ZEC (ES4130079) «Riberas del Río Esla y Afluentes»: en torno a 230 m.<br>– ZEC (ES4190067) «Riberas del Rio Tera y Afluentes»: en torno 2,4 km. |
| Distancia a cauces | A la parcela de la planta de biogás:<br>– Colindante con «arroyo de la Calera o de Valdefierro» | A la línea eléctrica:<br>– Cruzamiento con «arroyo de Valdecelo». |
| Distancia a carreteras | A la parcela de la planta de biogás:<br>– A-66 en torno a 1,3 km.<br>– N-630 en torno a 1,6 km. | A la línea eléctrica:<br>– Cruzamiento con la A-66 y N-630. |

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EQUIPOS PRINCIPALES

Las instalaciones se organizan en función de los dos procesos que se van a realizar:

1. Recepción, almacenamiento y alimentación de residuos. La entrada de los residuos a la planta se realizará mediante camiones bañera, cisternas, fondo móvil o contenedor, lo que dependerá del sustrato que se esté transportando.
   En el interior de la nave se pueden diferenciar dos zonas:
   - Zona de recepción de SANDACH categoría 3.
   - Zona de recepción de residuos sólidos ganaderos (SANDACH categoría 2).

   Mientras que en el interior de la nave:
   - Zona de descarga de residuos líquidos.
   - Zona de descarga y acopio de residuos vegetales.
2. Pretratamiento. Adecuar tamaño y contenido de materia sólida para favorecer la digestión.
3. Digestión anaerobia. La materia orgánica se descompone para obtener biogás y fertilizantes por digestión anaerobia en 4 fases: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis.
4. Desulfuración del biogás. Se llevará a cabo una desulfuración química en la alimentación (en el interior del digestor), y una desulfuración biológica, que puede llevarse a cabo mediante micro-aireación en el interior del digestor.
5. Upgrading de biogás a biometano. Se lleva a cabo en varias etapas (etapa de secado, filtros de carbón activos y separación en membranas), en las cuales sucesivamente el biogás se seca, se limpia de los sulfuros de hidrógeno, y finalmente se concentra con la eliminación del $CO_2$, $N_2$ y $O_2$.
6. Separación de la fracción sólida y fracción líquida del digerido. Se lleva a cabo en dos etapas.
7. Tratamiento de digerido sólido. Línea de compostaje. Este proceso se compone de varias etapas:
   - Etapa de mezcla de digerido y material estructurante.
   - Etapa de fermentación termófila o descomposición activa en túnel (15 – 21 días).
   - Etapa de maduración con pila volteada con equipo especifico (30 días).
8. Tratamiento de digerido líquido. Línea de tratamiento de efluentes líquidos. Se agrupan las siguientes corrientes de proceso:
   - Fracción líquida de la primera separación sólido/líquido del digerido.
   - Condensados de la planta de upgrading.
   - Lixiviados generales de planta que no se hayan recirculado al compostaje.
   - Pluviales potencialmente contaminadas.

INSTALACIONES Y EQUIPOS AUXILIARES

1. Estación de inyección de gas. Una vez obtenido el biometano, este se enviará al punto de inyección de la red de transporte primario.
2. Sistema de producción de calor. Las necesidades térmicas de la planta de biometano se cubrirán con el uso de una bomba de calor, o de forma alternativa con una caldera que aproche el biogás procedente de los digestores.
3. Antorcha de emergencia. Entrará en funcionamiento cuando se produzca exceso en la producción de biogás.
4. Sistema de protección contra incendios (SCI).
5. Suministro agua.
6. Planta fotovoltaica. Se propone instalación de planta fotovoltaica de autoconsumo, localizada en el extremo este de la parcela, aunque también se aprovecharán las cubiertas de algunas de las edificaciones proyectadas para la instalación de paneles fotovoltaicos.
7. Sistema eléctrico.
   - Sistema de media tensión. Subestación para recibir la acometida de red de la compañía.
   - Sistema de baja tensión.
   - Sistemas de alimentación segura.
   - Alumbrado.
   - Sistema de comunicaciones.
   - Sistema de protección atmosférica.
8. Sistema de instrumentación y control. Se llevará a cabo un sistema de control distribuido, y también se dispondrá de un control de protección contra incendios.

| 1.4. CONSUMO DE RECURSOS | | | |
|---|---|---|---|
| AGUA | | | |
| Para cubrir las necesidades de agua de la planta de biogás (usos sanitarios, limpiezas y baldeos, aguas de proceso) se ha considerado la recirculación de algunos de los efluentes generados durante el funcionamiento de esta a partir de la línea de tratamiento de efluentes líquidos.<br>Únicamente se producirán consumos puntuales dotacionales, para lo que se ejecutará una toma de agua de pozo en la misma parcela en la que se desarrollará el proyecto, y, alternativamente se contempla instalar un tanque de agua dentro de la instalación que podrá ser alimentado con cisternas. | | | |
| Consumo aguas sanitarias | 1.300 $m^3$/año | 3.800 $m^3$/año | |
| Consumo puntuales dotaciones de agua bruta | 2.500 $m^3$/año | | |
| PRODUCCIÓN DE CALOR | | | |
| Para las necesidades térmicas de la planta se ha previsto el uso de una caldera que aproveche el biogás procedente de los digestores. | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | | | |
| El consumo de electricidad provendrá principalmente de la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo, localizada en el extremo este de la parcela, aunque también se aprovecharán las cubiertas de algunas de las edificaciones proyectadas para la instalación de paneles fotovoltaicos, además de la energía externa proveniente de la red local. | | Consumo anual de la planta | 15 GWh |
| MATERIAS PRIMAS AUXILIARES | | | |
| Carbón activo (filtros) | Consumo estimado | 13.145 kg/año | |
| Agente desulfurante (FeO (OH) | Consumo estimado | 102.280 kg/año | |
| Ácido sulfúrico | Consumo estimado | 1.098.730 kg/año | |
| Tetrahidrotiofeno (THT) | Consumo estimado | 15 kg/año | |
| Floculante | Consumo estimado | 98.832 kg/año | |
| Aceites | Consumo estimado | 1.050 l/año | |
| Diésel | Consumo estimado | 75.000 l/año | |

| 1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES | |
|---|---|
| Red de aguas pluviales limpias. | Aguas de lluvia recogidas en cubiertas de las naves, zonas de oficinas, zona de reactores, zona de upgrading, shelter eléctrico, tanque y bombas de PCI, planta de tratamiento de efluentes y parque fotovoltaico.<br>Esta agua será vertida al exterior de la planta a través de un aliviadero de pluviales, aprovechando la pendiente natural del terreno.<br>La zona de reactores anaerobias estará conectada a la red de agua limpia, pero contará con arqueta y válvula de corte, para conducir el agua de lluvia a la red de pluviales sucias en el caso de una potencial contaminación por vertido de residuo. |
| Red de efluentes industriales | Compuesta por: agua de lluvia que cae sobre viales y pavimentos, los residuos de solera de almacenamiento de material estructurante, los lixiviados de proceso del edificio de maduración y acabado del compost, y los posibles derrames de los reactores de digestión anaerobia.<br>Estas aguas se conducirán al tanque de efluente líquido.<br>Los lixiviados de dentro de la nave de residuos, se conducirán por gravedad a las tolvas de recepción de residuos líquidos, para incorporarlos a los residuos para la digestión anaerobia. |
| Red de aguas sanitarias | Aguas provenientes de las zonas de aseos y vestuarios, que irán a una fosa séptica estanca, tras pasar por filtro biológico, siendo estos residuos posteriormente retirados por un gestor externo autorizado. |

| 1.6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA | | | |
|---|---|---|---|
| Contaminantes emitidos | Partículas, $CO_2$, $SO_2$, $NO_x$, $CH_4$. | | |
| Focos | Proceso de upgrading, chimenea de la caldera de biogás, antorcha de emergencia, grupo diésel para el sistema de protección contra incendios (no sistemático), chimeneas que evacuan humedad en el proceso de secado del compost y foco del proceso de paletización. | | |
| Emisiones difusas | Emisiones de malos olores, partículas, $CH_4$, $NH_3$, $N_2O$ y $H_2S$. | | |
| Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación) | | | |
| Actividad | | Grupo | Código |
| Producción de biogás o plantas de biometanización | | B | 09 10 06 00 |
| Plantas de producción de compost | | B | 09 10 05 01 |

| 1.7. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS | |
|---|---|
| Destino | Gestor autorizado |
| FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Residuos peligrosos | Residuos no peligrosos |
| – Aceites minerales no clorador de motor, de transmisión mecánica.<br>– Lubricantes, agua con hidrocarburos, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.<br>– Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.<br>– Gases en recipientes a presión que contienen sustancias peligrosas. Aerosoles.<br>– Tierras contaminadas. | – Envases de plástico, metálicos.<br>– Madera y papel cartón.<br>– Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.<br>– Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.<br>– Cables.<br>– Chatarra.<br>– Tierra y piedras.<br>– Materiales de aislamiento. |
| FASE DE FUNCIONAMIENTO | |
| Residuos peligrosos | Residuos no peligrosos |
| – Restos de pinturas, residuos de tóner y cartuchos de impresión.<br>– Soluciones acuosas de limpieza, aceites usados, envases, material contaminado con aceites y grasas.<br>– Paneles solares fotovoltaicos de silicio y aparatos eléctricos.<br>– Drenajes de almacenamiento de productos químicos.<br>– Tierra con hidrocarburos.<br>– Productos químicos desechados.<br>– Filtros de carbón y pilas. | – Envases, madera, absorbentes, membranas del sistema de upgrading, pilas salinas y alcalinas, compost/lodos, efluente final depurado, rechazo de compostaje, lodos de tratamiento, vidrio, residuos domésticos mezclados, lámparas LED y chatarra. |

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados a introducción y descripción del proyecto, una descripción de las alternativas técnicas y ambientalmente viables, incluyendo la «alternativa 0» o no realización del proyecto, que consistiría en cubrir las expectativas y necesidades previstas sin llevar a cabo el proyecto.

Primeramente, se realiza un análisis de alternativas tecnológicas y de proceso, en el que se indica que, para el tratamiento biológico de residuos, la única técnica actualmente disponibles para la obtención de biometano a partir de la materia orgánica, es el tratamiento biológico anaerobio. Posteriormente, se realizar un análisis ambiental de alternativas de localización de la planta en base a unas necesidades expuestas:

- «Alternativa 1»: Localización de la planta de biogás en el polígono 1, parcela 1335 de Santovenia del Esla (Zamora).

- «Alternativa 2»: Localización de la planta de biogás en el polígono 1, parcelas 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142 y 1626 de Santovenia del Esla (Zamora).

Una vez realizado un análisis de alternativas, en base a una lista de control de ponderación/puntuación, valorando los principales impactos de cada alternativa, se concluye que la alternativa más favorable para la localización del proyecto es la «Alternativa 1», ya que la expedición de biogás se realizaría en la propia parcela, y su vez esta alternativa causará una menor afección por olores al estar más alejado de los núcleos urbanos de Santovenia del Esla y Bretó.

Por otro lado, se realiza un análisis ambiental de las alternativas de trazado de la línea eléctrica asociada a la planta de biogás:

- «Alternativa 0»: No se contempla la no ejecución de la línea eléctrica, ya que es necesaria para el suministro de energía eléctrica a dicha planta.

- «Alternativa 1»: Línea eléctrica aérea de longitud de 5,11 km que discurre por los terrenos de Santovenia del Esla y Bretó.

- «Alternativa 2»: Línea eléctrica aérea de longitud de 5,54 km que discurre por los terrenos de Santovenia del Esla y Bretó.

Tras el análisis realizado para cada una de las alternativas, se muestra que la «Alternativa 1» es más favorable según los vectores analizados, porque presenta un menor impacto ambiental asociado a su trazado.

En el estudio de impacto ambiental también incluye un inventario ambiental, en el que se realiza un estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales (climatología, geología y geomorfología, edafología, vegetación, etc.), una identificación y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales clave, y la superficie afectada para cada factor ambiental analizado (atmósfera, geología, hidrología, vegetación, fauna, patrimonio natural, etc.).

El documento incluye una identificación y análisis de los impactos ambientales asociados al proyecto, sobre los distintos factores y subfactores del medio, tanto para la fase de construcción como para la fase de funcionamiento y desmantelamiento, así como una valoración de los mismos, obteniendo como conclusión que la valoración global del proyecto se cataloga como impacto moderado negativo con el medio ambiente. Además, incluye un análisis ambiental de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves, así como catástrofes naturales, incluyendo los efectos derivados del cambio climático.

Una vez identificados los impactos, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para la fase de construcción, funcionamiento y desmantelamiento, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad proyectada sin causar incidencia sobre las personas, el medio ambiente y su entorno, así como un plan de vigilancia ambiental, con el objeto de garantizar un correcto funcionamiento del proyecto y de las medidas correctoras adoptadas. Adicionalmente, el proyecto prevé, que, durante el funcionamiento, estas actuaciones estén sistematizadas como parte de un sistema de gestión medioambiental, con el que contará la planta.

Asimismo, anexos al estudio de impacto ambiental se incorporan, entre otros documentos, el estudio acústico del proyecto, el estudio de dispersión de olores, la evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000, las referencias bibliográficas, la información cartográfica en formato shapefile, el plan de caracterización de suelos y aguas subterráneas, el balance de masa y energía y una evaluación de emisiones de GEI.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en los artículos 13 y 55 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter conjuntamente a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental del proyecto de «Planta de valorización de residuos orgánicos a biometano y fertilizantes orgánicos, en el término municipal de Santovenia del Esla (Zamora)». El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 105, de 4 de junio de 2025.

Durante el periodo de exposición pública se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en acción de Zamora, de Sanfonpi en pie y de numerosos particulares.

Las alegaciones, entre otros aspectos, versan principalmente sobre el capital social de la entidad promotora, la seguridad contra incendios, las materias primas no detalladas lo suficiente en el proyecto, el incumplimiento de las medidas de precaución y autoprotección asociadas a la producción de biometano, la exposición de que el proyecto es una fragmentación de la implantación de un plan regional del biogás, un análisis insuficiente de las emisiones de GEI, la no evaluación de la afección del tráfico, afección a la 3ª edad, la despoblación y la pérdida del valor urbanístico, un modelo de olores incompleto, la rosa de los vientos, la no compatibilidad del proyecto con los valores que motivaron la declaración de diversas figuras de protección de la Red Natura 2000, la falta de transparencia en la tramitación del expediente, los riesgos derivados del gasoducto, la antorcha de seguridad, la impermeabilización de la planta, los focos de emisión, incumplimientos de la normativa urbanística del Ayuntamiento, sobre el plan de gestión del digestato y al incumplimiento de la normativa relacionado a este, etc.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas, se señalan en la siguiente tabla, así como la emisión del correspondiente informe.

| *Relación de consultados* | *Emisión de informe* |
|---|---|
| Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) | Sí |
| Agencia de protección Civil y Emergencias. | Sí |
| Servicio de Planificación e Informes de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal | Sí |
| Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental | Sí |
| Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. | No |
| Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora. | Sí |
| Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora. | No |
| Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora. | No |
| Servicio Territorial de Sanidad de Zamora. | No |
| Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora. | No |
| Diputación Provincial de Zamora. | No |
| Ayuntamiento de Santovenia del Esla (Zamora). | No |
| Ecologistas en Acción en Zamora. | No |

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de medio hídrico en el que indica que la parcela de actuación se encuentra parcialmente situada en la zona de policía del «arroyo de La Calera o de Valditierra», en cuanto a la línea eléctrica aérea, tiene cruzamientos con el «arroyo de Valdecelo» y con un cauce innominado afluente del «arroyo Pardo Ramiro».

En cuanto a la posible inundabilidad de la parcela de actuación, informa que el «arroyo de la Calera o de Valditierra» no tiene deslindado el dominio público hidráulico, ni estudiadas las zonas afectadas por las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, ni su zona de flujo preferente, aunque, dada la escasa entidad de la cuenca de aportación y el desnivel existente entre el arroyo y la parcela, a priori no es previsible que la misma resulte afectada por zonas o terrenos inundables de gran consideración, concluyendo que la planta se construirá en terrenos no inundables.

Asimismo, este Organismo de cuenca establece una serie de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el índice de riesgo potencial poblacional es bajo.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto posee un índice de riesgo local y un índice de peligrosidad bajos.

El Riesgo Derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL) es bajo para el riesgo por carretera y no ha sido delimitado para el riesgo por ferrocarril.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, vías pecuarias, otras figuras de protección, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora y hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Además, se constata que no existe coincidencia territorial del proyecto con espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, sin embargo, es necesario indicar que el término municipal de Santovenia del Esla es colindante con el ámbito territorial de la Reserva Natural Laguas de Villafáfila.

El proyecto presenta proximidad territorial con los Espacios protegidos Red Natura 2000 ZEC (ES4130079) «Riberas del río Esla y afluentes», ZEPA (ES0000004) «Lagunas de Villafáfila» y ZEC (ES4190146) «Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila», donde se posibilita la presencia de distintos hábitats naturales, permitiendo la coexistencia de una rica comunidad de aves; La zona de humedales es una de las más importantes áreas de invernada para aves de la península ibérica.

En lo que respecta a fauna protegida, se localizan varias especies de fauna de interés, no amparadas por los Espacios protegidos Red Natura 2000. Se puede destacar la presencia de: sisón *(Tetrax tetrax)* «en Peligro de extinción», aguilucho cenizo *(Circus pigargus)* o ganga ortega *(Pterocles orientalis)* «Vulnerables», o de avutarda *(Otis tarda)* y cernícalo primilla *(Falco naumanii),* entre otras en régimen de protección especial. También se puede encontrar la presencia de avutarda, y se detectan aláudidos de cogujada montesina *(Galerida theklae),* alondra totovía *(Lullula arborea),* terrera común *(Calandrella brahydactyla),* y calandria *(Meloanocorypha calandra).*

Por otro lado, una parte de las actuaciones del proyecto que se ubican fuera de montes de utilidad pública afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en concreto, el proyecto coincide con terrenos forestales desarbolados de herbazal.

En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, en el ámbito del proyecto se ha constatado la presencia de los siguientes taxones incluidos en los anexos I, II y III del citado decreto: *Botomus umbellatus L.* e *Isatis platyloba Link ex Steud.*

En lo que se refiere al paisaje, El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje 51.07 «Campiñas de la Lampreana y Villafáfila», en el tipo de paisaje «Campiñas de la Meseta Norte», perteneciente a la asociación «Campiñas».

Por último, la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta declaración.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indican una serie de cuestiones relativas a la normativa de aplicación, que se incluyen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora emite un primer informe en el que indica que, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, en la sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2025, acordó dejar pendiente de resolución el expediente, al desconocerse la ubicación de los apoyos de la línea eléctrica aérea y, por ello, la posible afección al BIC de la «Calzada de la Plata» y al Camino de Santiago, así como cualquier otro bien de carácter arqueológico etnológico.

Con posterioridad a este primer informe, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, remite la notificación del acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, de fecha 20 de noviembre de 2025, en relación con el informe final de prospección arqueológica del proyecto, en el que se indica recibir de conformidad el expediente de referencia con una serie de matizaciones respecto a las medidas propuestas, que se incorporan en esta declaración de impacto ambiental.

3.3. Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remite al promotor el conjunto de todos los informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a todos los informes y alegaciones.

3.4. Recepción y análisis técnico del expediente.

El 14 de mayo 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental, remitido por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático el expediente completo de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo regulado en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente, el Servicio de Evaluación Ambiental, en virtud de los establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, requiere la subsanación del expediente de evaluación de impacto ambiental. El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, completa el expediente remitiendo la documentación el 6 de julio de 2026, procediéndose al análisis técnico del expediente conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente recibido por el órgano ambiental contiene, entre otros documentos, la solicitud correspondiente realizada por el promotor, junto con el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas detallados anteriormente. Todos los informes emitidos y documentación recibida se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto básico de autorización ambiental integrada «Planta de Biofertilizantes en Santovenia del Esla (Zamora)», y al estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, ambos de junio de 2026, así como al resto de los documentos técnicos y documentación complementaria que obran en el expediente.

2. Afección a la Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal indica que el proyecto presenta proximidad con ZEC (ES4130079) «Riberas del río Esla y afluentes», ZEPA (ES0000004) «Lagunas de Villafáfila» y ZEC (ES4190146) «Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila», y, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dichos espacios protegidos Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las medidas incorporadas en esta declaración de impacto ambiental. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Además, el proyecto presenta también proximidad territorial con la Reserva Natural Lagunas de Villafáfila, aunque las actuaciones previstas se ajustan a lo establecido en el plan de ordenación de recursos naturales y es compatible con los valores que motivaron su declaración, siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas en esta declaración de impacto ambiental.

Por otro lado, el proyecto no supondrá afecciones significativas sobre las especies de fauna protegida, ni sobre los terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, ni afectará a la presencia o conservación de las especies protegidas de flora o sus poblaciones. Sin embargo, el proyecto, sí que tendrá una repercusión paisajística, no considerada crítica en la ubicación en la que se sitúa el proyecto, pudiendo llegarse a minorar con el cumplimiento de las medidas incorporadas en esta declaración de impacto ambiental.

3. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el apartado «8.– Propuesta de medidas Preventivas y Correctoras» del estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

a) Diseño definitivo del proyecto. Se deberá soterrar íntegramente la línea de abastecimiento de energía eléctrica a la planta, y esta discurrirá por caminos o viales ya existentes.

b) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

c) Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de residuos, subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

Asimismo, se advierte que cualquier obra que pueda afectar a algún cauce o que esté situada dentro de la zona de policía, requiere de autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 70, 78 y siguientes del RDPH.

Para la realización de cruces sobre cauces, antes de iniciarse las obras de instalación, será necesaria la autorización de cruce de línea eléctrica por parte de este Organismo de cuenca, para lo cual se deberá presentar la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación que se indica en el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

d) Señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en la vegetación natural.

e) Acceso a las instalaciones. Se utilizarán los viales existentes. Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de estos. Al finalizar las obras el acceso a las instalaciones deberá tener un estado de conservación no inferior a la inicial.

f) Protección de infraestructuras. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gasoductos, líneas de distribución eléctrica, redes de transporte, etc., así como en sus zonas de servidumbre.

Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de estos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, pasos de ganado, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

g) Protección de Lagunas de Villafáfila. Deberá acreditarse ante la Confederación Hidrográfica del Duero, que la extracción de agua pretendida, tanto por sí misma como por acumulación con otros proyectos, no causa efecto negativo alguno sobre el régimen lagunar de las Lagunas de Villafáfila.

h) Protección de las aguas. Se deberá establecer la dirección y sentido del flujo de las aguas subterráneas mediante la realización de un mapa de isopiezas. Para ello, se tomarán medidas «in situ» en, al menos, tres puntos diferenciados (pozos o sondeos cuya profundidad máxima sea de 15 m) localizados a una distancia máxima de la actividad de 1000 m. Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control requeridos, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones.

En caso de no interceptar las aguas subterráneas, se deberá justificar debidamente.

Se deberá disponer de una red de control piezométrico diseñada a partir del mapa de isopiezas elaborado según el apartado anterior, que contará con al menos tres puntos de control, ubicados uno aguas arriba en la dirección de flujo entrante a la planta y dos aguas abajo de todas las instalaciones de la planta, en la dirección del flujo saliente.

Los sondeos deberán tener una profundidad mínima de 2 metros por debajo de la cota inferior de cualquier elemento de la planta, y máxima de 15 m, y un diámetro de perforación de al menos 110 mm. La tubería piezométrica instalada tendrá un diámetro de al menos 75 mm, con el fin de permitir realizar medidas de nivel y, en caso de necesidad, la recogida de muestras de agua.

No se admitirá el uso de tubería ranurada mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, lo cual inhabilitaría el piezómetro para su función de control. Por lo tanto, deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

El promotor deberá enviar a este Organismo de cuenca el mapa de isopiezas, los puntos de agua subterránea utilizados para la realización de dicho mapa (coordenadas UTM, cota de emboquille y del terreno, diámetro y profundidad del agua subterránea) y, en el supuesto de que se hubiesen ejecutado piezómetros de control, se deberá remitir un informe sobre sus características, que contemplará para cada uno de ellos, como mínimo, su diámetro, profundidad, coordenadas UTM, cota topográfica, elementos exteriores de protección y columna de entubación, además de documentación gráfica.

Se deberá elaborar un plan de muestreo de las aguas subterráneas, en el que se detallen la frecuencia de las medidas de nivel piezométrico y los análisis químicos, que serán como mínimo semestrales. Se deberá presentar una analítica previa de la calidad del agua subterránea, cuyos parámetros deberán determinarse en función de la composición prevista de los lixiviados almacenados, incluyendo al menos especies nitrogenadas (nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno total), fosfatos, fluoruros, sulfatos, potasio, arsénico, fenoles, hidrocarburos, metales pesados, DQO, COT, DBO5, Escherichia coli, elementos mayoritarios y parámetros fisicoquímicos in situ, además de aquellos parámetros relacionados con las sustancias y materiales empleados en la actividad (cloruro férrico, hipoclorito sódico, carbón activo, etilenglicol, aceite lubricante, refrigerante, gasoil, etc.).

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Los resultados de este informe de caracterización se deberán presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se deberán definir niveles de referencia que permitan evaluar los cambios de la calidad de las aguas subterráneas en las instalaciones. Para ello, se podrán emplear los Valores Genéricos de No Riesgo (VGNR) recogidos en el Anexo X del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para aquellos parámetros que los tengan definidos en el referido RDPH. Si algún compuesto de interés careciera de valores genéricos, estos se calcularán de acuerdo con el procedimiento

general de análisis de riesgos del anexo X, parte C del RDPH. En el supuesto de que estos VGNR se superasen en algún punto de la red de control se deberá comunicar al Organismo de cuenca.

Se deberá aportar un plan de actuaciones a adoptar en caso de superación de los VGNR, comprendido dentro del plan de vigilancia ambiental, que incluya las medidas para la contención o corrección de la contaminación de las aguas subterráneas, a fin de corregirlas en el mínimo plazo posible. Deberá contemplar un análisis de situaciones potenciales susceptibles de desencadenar un episodio de contaminación puntual de las aguas subterráneas, como vertidos accidentales, fugas, reboses o fallos de operación, así como el conjunto de medidas de prevención, evitación y/o reparación de posibles daños medioambientales y las actuaciones de urgencia frente a la contaminación de las aguas subterráneas a las que hace referencia el Art. 273 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Los trabajos requeridos que se realicen en el ámbito de la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual, incluida la toma de muestras, deberán ser realizados por entidades de inspección acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación o de cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 en el ámbito de inspección de «Suelos y aguas subterráneas asociadas». Del mismo modo, todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para cada uno de los parámetros a analizar, cuyos límites de cuantificación sean inferiores a los valores establecidos en la normativa vigente (VGNR).

Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Los sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses, humedales, ampliándose a 200 m en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como zonas de baño declaradas por la comunidad autónoma, y deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento, manteniéndose en un buen estado de conservación, minimizando el riesgo de contaminación del dominio público hidráulico.

Se distinguirán las aguas de escorrentía procedentes del exterior de la actividad, previniendo unas cunetas de guarda, desviando dichas aguas fuera del recinto de la actividad.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Asimismo, las zonas de almacenamiento de residuos donde se acumulen estos de forma temporal a la espera de su retirada por una empresa gestora, serán cubiertas y dispondrán de solera impermeable, evitando la entrada de agua de lluvia y salida de lixiviados.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares, en caso de ser necesarias, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico. Asimismo, se debe establecer un parque de maquinaria durante las obras y un espacio reservado para el mantenimiento, cambios de aceite y repostaje de combustible de la maquinaria. No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin, tomándose las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, grasas, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al suelo o cursos de agua.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos y lixiviados deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de todas las fases del proyecto, y que pueda afectar al dominio público hidráulico, será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca en la mayor brevedad posible.

a) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

b) Protección del suelo. No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los viales existentes, ni se utilizarán terrenos no urbanizados como lugares para realizar acopios de materiales, parques de maquinaria o instalaciones auxiliares.

Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad.

Se evitará la intercepción del nivel freático y se optará por el almacenamiento subaéreo en lugar de subterráneo, para la instalación de elementos destinados al almacenamiento de residuos, subproductos o materias primas, como balsas o contenedores de lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminantes. En el caso de no ser posible el almacenamiento subaéreo, se deberá justificar la necesidad de realizar excavación y se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones mediante la instalación de cubetos de hormigón con tubos buzo.

Durante los movimientos de tierra, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos de forma previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

c) Protección de la fauna. De forma previa al inicio de las actuaciones constructivas se realizará una prospección de los terrenos afectados, de forma que se pueda detectar signos de nidificación o cría. En el caso de confirmar la presencia de elementos propios de especies protegidas en estas zonas, se comunicarán los hallazgos al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que indicará el protocolo a seguir.

d) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

e) Contaminación acústica. Los trabajos, tanto de obra civil como de montaje, deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

Se deberán cumplir en todas las fases de la actuación los niveles de ruidos establecidos en la normativa vigente.

f) Integración paisajística. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística que resulte de aplicación, para mejorar la integración de las instalaciones en el entorno, los acabados exteriores de las construcciones tendrán un cromatismo y textura acordes con las características del entorno, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza.

De manera inmediata, una vez ejecutada la obra, se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales. Se deberá dar prioridad al empleo de especies vegetales locales.

Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor del vallado de las instalaciones, que se mantendrá a lo largo de toda la vida útil de la planta, con el fin de ocultar la instalación de una manera más eficaz.

La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal, para ello, se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de zona empleados en las ayudas a forestación.

Queda prohibida la utilización de especies exóticas invasoras en la pantalla vegetal perimetral o en la restauración vegetal, de acuerdo con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

g) Gestión de residuos en la fase de obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

En el caso de derrame accidental de combustibles, aceites o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y escombros generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a la normativa de aplicación.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

h) Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. En cumplimiento de lo establecido en la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el promotor aplicará durante el funcionamiento las mejores técnicas disponibles para este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta sus características, dimensiones y complejidad.

Previo al inicio de la actividad también deberá acreditarse el cumplimiento de las MTD que sean de aplicación.

En cualquier caso, se aplicarán criterios de ahorro y consumo eficiente de agua y energía, se reducirán las emisiones atmosféricas y se procederá a su monitorización. Asimismo, se dispondrá de un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias y en su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

i) Almacenamiento de materias primas. El almacenamiento de las materias primas y productos auxiliares se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales. En ningún caso podrán almacenarse residuos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.

j) Almacenamiento del digestato sólido y líquido. Las zonas de almacenamiento del digestato sólido deberán estar cubiertas.

El almacenamiento del digestato líquido generado durante el proceso de digestión y tratamiento posterior, se almacenará en depósitos y/o sistemas alternativos siempre cerrados, cada uno de ellos con una superficie no superior a los 2.000 $m^2$.

El almacenamiento del digestato deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

A este respecto se informa que, como medida de seguridad, la capacidad de almacenamiento de digestato (tanto sólido como líquido) deberá cubrir, al menos, la frecuencia de retirada por parte del gestor autorizado.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Queda prohibido el vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico tanto del digestato líquido como los productos resultantes de cualquier tratamiento al que esté sometido.

k) Protección de la fauna. Deberán minimizarse en la medida de lo posible las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna durante la fase de funcionamiento, aislando adecuadamente los edificios de las instalaciones proyectadas y amortiguando las vibraciones de los equipos más problemáticos.

l) Contaminación atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se incluya en la autorización ambiental, en particular en relación con los valores límite de emisión (VLE).

Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los VLE que se impongan en la preceptiva autorización ambiental para cada uno de los contaminantes emitidos, así como la periodicidad, el contenido de los controles analíticos y los libros de registro. Asimismo, se atenderá lo dispuesto en la autorización ambiental para el caso de superación de los VLE, adoptándose en todo caso las medidas correctoras que fueran necesarias para corregir las causas de la superación.

Los sistemas de reducción de emisiones deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, para lo que se llevarán a cabo las operaciones necesarias de mantenimiento y/o sustitución.

Los focos emisores estarán dotados de las instalaciones pertinentes para la medición y toma de muestras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación.

Se realizarán controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa, con las características y la periodicidad establecida en la normativa vigente y en la autorización ambiental. Los resultados de estos controles se reflejarán en el registro de emisiones a la atmósfera.

m) Protección frente a olores. Se limitará tanto el volumen, como el tiempo de almacenamiento de los residuos orgánicos, al mínimo imprescindible; se evitará su volteo y/o manipulación en días con vientos fuertes. El transporte de los residuos o subproductos deberá realizarse preferentemente por fuera de zonas residenciales, o bien realizarse en camiones cerrados o cubiertos.

Si en el desarrollo de la actividad se detectaran molestias por olores, se procederá a la instalación de medidas correctoras adicionales a las ya planteadas. Además, deberá establecerse un sistema de revisión y mantenimiento del sistema de tratamiento de olores.

Durante el primer año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un análisis de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población. El estudio será presentado ante el órgano sustantivo. A la vista de este, que tendrá como objeto determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que no afecte a áreas sensibles cercanas, se podrán modificar las medidas implementadas y previstas en la documentación y cualquier otra adicional que fuera precisa para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas no supere los límites establecidos en la autorización ambiental.

n) Contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin, así como para reducir el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna.

o) Protección del suelo y de las aguas. Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pudiera afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación.

No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

En las instalaciones destinadas a cualquier tipo de producto que pudiera resultar contaminante o de sus residuos, y con independencia de la aplicación de la legislación sectorial vigente, los depósitos de almacenamiento que se mantengan en la instalación deberán disponer de elementos de retención capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Únicamente se podrán considerar aguas pluviales limpias si se trata estrictamente de aguas pluviales sin incorporación de otros efluentes ni de sustancias susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico, quedando expresamente prohibida la conexión a los colectores de drenaje de aguas pluviales de cualquier desagüe que recoja posibles zonas de derrame de aguas residuales domésticas o industriales.

La evacuación de las aguas pluviales limpias antes de su vertido al dominio público Hidráulico, además de contar con un sistema de retención de sólidos, deberá contar con sistemas que permitan la retención superficial de flotantes, con objeto de evitar la contaminación del medio receptor en caso de que las aguas pluviales incorporen cantidades significativas de estos parámetros como resultado de arrastres en la superficie drenada.

La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que establece la relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora el informe preliminar y los informes periódicos de situación del suelo que se establezcan en la autorización ambiental.

p) Gestión de residuos. La instalación deberá contar con la autorización en materia de residuos regulada en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización quedará integrada en la autorización ambiental, tal y como se establece en el artículo 33.9 de la citada Ley.

Dado que entre los residuos solicitados a tratar en la instalación figuran subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), la instalación también deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.

Asimismo, la gestión de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos deberá realizarse conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo contemplado en esta Ley, se deberá contar con la autorización de gestor de residuos, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

Los residuos serán segregados correctamente, siendo adecuadamente etiquetados y almacenados en zona específica antes de su entrega a gestor autorizado. Se incluirán en estos residuos tanto los producidos durante las labores de mantenimiento de los equipos como los producidos por la propia actividad.

Para la aplicación a los suelos agrarios (operación de tratamiento de residuos codificada como «R1001 Valorización de residuos en suelos agrícolas y en jardinería») del digestato/digerido que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo, se precisa solicitar la autorización y realizar la comunicación previa en los términos establecidos en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Ambos trámites son independientes del trámite de autorización ambiental de la referida instalación.

q) Aplicación del digestato como fertilizante. La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y sus normas de desarrollo. Con respecto al digestato, este tendrá la consideración de residuo salvo que cumpla con los criterios de fin de condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

Con independencia de la normativa sectorial que resulte de aplicación, para que el digestato/digerido o el compost, pueda aplicarse a los suelos agrarios, se deberá cumplir con: el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

r) Ruidos y vibraciones. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación en materia de ruido en Castilla y León. En el caso que se superasen estos niveles se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

Con la periodicidad y condiciones que establezca la autorización ambiental se realizarán mediciones de ruido por una entidad de evaluación acreditada, que verifique el cumplimiento de los límites de inmisión establecidos. Dichos controles incluirán resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y hora de realización de la medición.

Todos los equipos responsables de la emisión de ruido contarán con su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente aplicado y estar convenientemente documentado en los registros asociados al sistema de gestión medioambiental.

s) Afecciones ambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior funcionamiento del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

t) Responsabilidad medioambiental. La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

u) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación deberá contar con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumple y se adapta a la MTD1.

Se recomienda estudiar la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

v) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de una modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

w) Cese de la actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad de forma parcial o temporal, deberá ponerse en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que deberá verificar el cumplimiento de las condiciones relativas al cierre establecidas en la autorización ambiental.

Tras el cese definitivo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme a lo establecido en la normativa en materia de residuos y suelos contaminados y, en concreto, la que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

4. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. Se completará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, incorporando, además de las medidas recogidas en esta declaración de impacto ambiental, las que establezca la correspondiente autorización ambiental.

Además, se deberá aportar un plan de actuaciones en caso de superación de los niveles de referencia de la calidad de las aguas subterráneas, que incluya las medidas para la contención o corrección de la contaminación de las aguas subterráneas, a fin de corregirlas en el mínimo plazo posible, y se deberá contemplar un análisis de situaciones potenciales susceptibles de desencadenar un episodio de contaminación puntual de las aguas subterráneas, como vertidos accidentales, fugas, reboses o fallos de operación, así como el conjunto de medidas de prevención, evitación y/o reparación de posibles daños medioambientales y las actuaciones de urgencia frente a la contaminación de las aguas subterráneas.

5. Comunicación del inicio de la actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de inicio de funcionamiento de la planta.

6. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y se presentará juntamente con los informes que se determinen en la autorización ambiental.

7. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

8. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. De conformidad al acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, de fecha 20 de noviembre de 2025, se deben seguir las siguientes prescripciones:

- La ejecución de las obras deberá realizarse con control arqueológico general por parte de un técnico competente, seguimiento que será intensivo en el recorrido de la LAT soterrada en el ámbito de protección de la «Calzada de la Plata».

- En el ramal del Camino de Santiago no declarado BIC, las obras serán debidamente señalizadas, garantizándose la seguridad y el tránsito de los peregrinos.

Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

9. Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir en la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

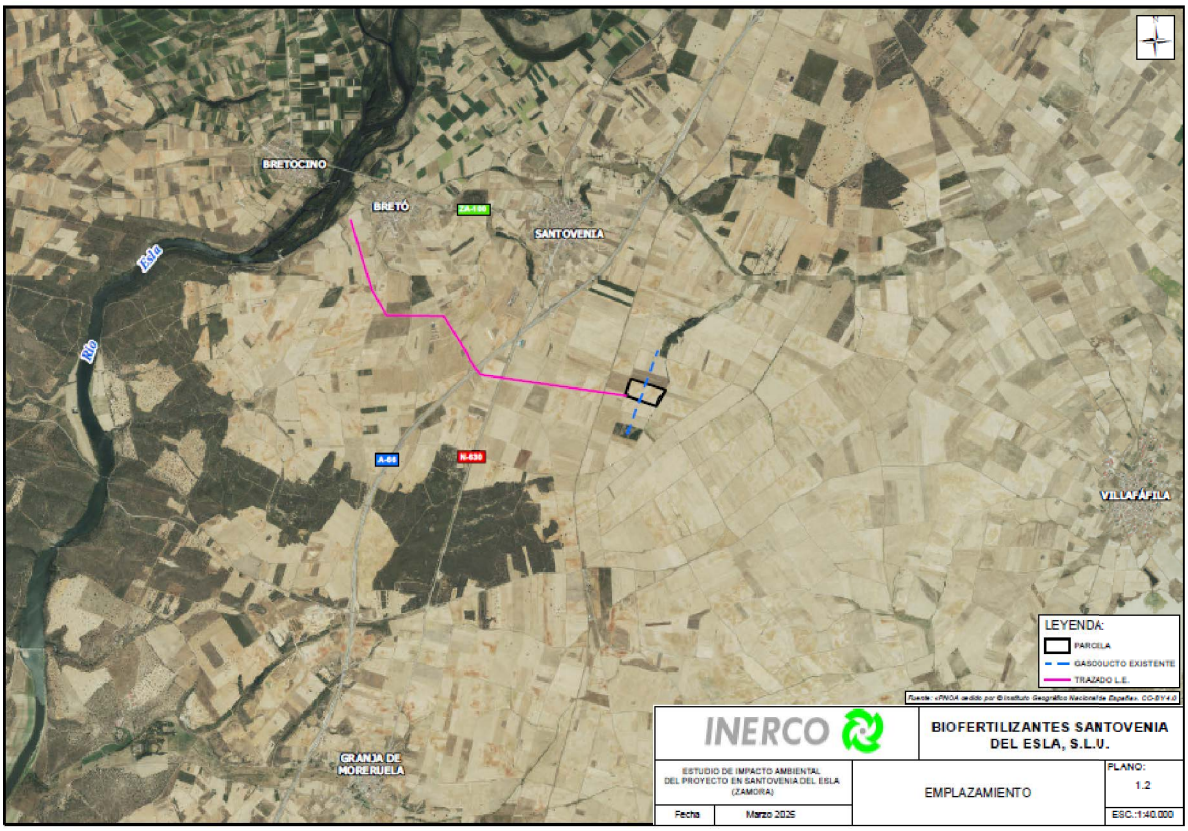
10. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medias protectoras de esta declaración de impacto ambiental o las contenidas en la autorización ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días hábiles desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

## ANEXO II




*Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).*



CV: BOCYL-D-10112026-217-17